

0042738-28.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 125/2015 - 103º Distrito Policial - Cohab 2 - Itaquera

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIP ZANON CABRAL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

VISTOS.

FELIP ZANON CABRAL, menor de 21 anos na época dos fatos, com qualificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0042738-28.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0042738-28.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 125/2015 - 103º Distrito Policial - Cohab 2 - Itaquera

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIP ZANON CABRAL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

VISTOS.

FELIP ZANON CABRAL, menor de 21 anos na época dos fatos, com qualificação nos

autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4, incisos I e IV do Código Penal, porque, no dia 17 de março de 2015, na Rua Dona Maria de Camargo 1320, Itaquera, nesta cidade de São Paulo, agindo em concurso e com total unidade desígnios com outro rapaz, identificado apenas por "Alinho", subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um aspirador portátil, materiais de escritório e um estepe (auto de apreensão fls. 15/16), bens pertencentes a Patrícia Fernandes Micheletti. Segundo apurado, na data em que os fatos se deram, o denunciado, juntamente com "Alinho", usando o veículo Fiat/Palio, placas CVY 5077/São Paulo, avistaram o veículo Fiat/Siena, placas EQ0/São Paulo pertencente à vítima, estacionado em via pública.

Assim, aproximaram-se com o veículo Palio, e aproveitando-se da falta de vigilância da vítima, FELIP arrombou a fechadura e teve acesso ao interior do veículo Siena, do qual subtraiu os bens acima descritos, os colocando-os no interior do veículo Palio. Durante toda a ação "Alinho" ficou no interior do veículo Palio, dando cobertura. Na posse dos bens ambos empreenderam fuga.

Ocorre que a ação do denunciado e de seu comparsa foi presenciada por guardas civis metropolitanos, que efetuaram breve perseguição ao veículo Palio, até que FELIP e seu comparsa o abandonaram e empreenderam fuga a pé. FELIP deixou no veículo sua identidade. Através dela foi localizado e reconhecido pela vítima e testemunha. Ouvido na DP, fls. 28, confessou os fatos. Realizada perícia no veículo, esta constatou danos na fechadura, conforme consta do laudo de fls. 55/57.

Recebida a denúncia em 04 de outubro de 2018 (pág.97), o réu foi pessoalmente citado, advindo a sua resposta à acusação ofertada pela Defensoria Pública (pág. 142). Após rejeitadas as teses defensivas e ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, com a concordância das partes que acabou sendo dada como prejudicada em razão da superveniência da pandemia de COVID-19 e consequente suspensão do expediente forense.

A Defensoria Pública manifestou-se pela ocorrência da prescrição no caso em tela, sendo esta manifestação reiterada pela d. representante da Representante do Ministério Público.

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como bem observado pelo d. representante da Defensoria Pública, não haveria sentido para a manutenção do presente feito em andamento. O réu foi denunciado por tentativa de furto de objetos no interior de um veículo, com rompimento de obstáculo e em concurso com outro indivíduo.

Considerando o bem jurídico afetado em tese, as circunstâncias do crime narradas na Denúncia, e, à época dos fatos, a menoridade relativa do réu, eventual pena não ultrapassaria os quatro anos de reclusão, resultando em lapso prescricional que se verificaria em 8 (oito) anos, que deve ser contado pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115 do Código Penal), resultando em período temporal que já se evidenciou nos autos, considerando o último marco interruptivo, qual seja, o recebimento da denúncia que se deu em 04 de outubro de 2018.

Sendo assim, inexorável o entendimento de que falta de interesse de agir no presente feito, pelo decurso do prazo. Constitui-se flagrante inconstitucionalidade a manutenção da persecução penal sem motivo justificado e, no caso dos autos, os elementos presentes demonstram, de pronto, inexistente motivo para tanto.

Prolongar, desnecessariamente, o curso da relação processual constitui afronta ao

princípio constitucional da razoável duração do processo, que busca evitar, dentre outras ofensas, que o acusado seja submetido àquilo que outrora se chamou de 'misérias do processo penal', convertendo-o não em meio, mas em fim em si, ou seja, em verdadeira punição pela não definição do 'status libertatis' do agente.

A respeito da absoluta inutilidade final deste processo, fadado à prescrição da pretensão punitiva, por outro lado, regozija esclarecer que, em recurso em sentido estrito, o E. TJSP reconheceu, recentemente, que: “nesse sentido, embora não se olvide a Súmula 438 do STJ, repete-se, em razão das peculiaridades do caso presente e, assim, de maneira excepcional, entende-se que é de ser mantido o reconhecimento da extinção da punibilidade pela virtual prescrição da pretensão punitiva” e, aqui, embora a tanto não se chegue, aplica-se a mesma conclusão de S. Excelência o Des. MARCO NAHUM: “por isso, adotados os princípios da celeridade processual e considerado o acúmulo de processos decorrentes de causas variadas, mas reconhecido pelo próprio CNJ, tem-se que é absolutamente inócuo fazer-se movimentar toda a máquina judiciária, de maneira a causar custos inúteis ao Estado...” (grifos nossos). Não há, pois, justa causa para a continuidade da ação penal.

Com efeito, nos autos do RESE n. 0093515-29.2005, j. de 04 de junho de 2012, o E. TJSP deixou assentado: “A pena requerida pela acusação e que, eventualmente, seria imposta, tornou-se concretamente inviável. Ao final, o processo não trará qualquer resultado prático e, nestes termos, o prosseguimento da ação penal passa a constituir um constrangimento ilegal ao réu, que será obrigado a responder a um procedimento criminal cujo término culminará com uma prestação jurisdicional inútil. Desta maneira, não se vislumbra, neste processo de prestação jurisdicional inútil, os pressupostos da adequação, necessidade e utilidade. E ausente o “fumus boni juris”, o procedimento penal, repete-se, transforma-se em constrangimento ilegal contra o réu”.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FELIP ZANON CABRAL, qualificado nos autos (pág.20), e assim o faço nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o artigo 115, ambos do Código Penal.

Custas ex vi lege.

Transitada em julgado, dê-se baixa na parte e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA